

[별첨]

징계하여야 할 사항			
번호	1	관련부서(기관)	○○본부
제 목	특수경비원 관리업무 부당 간섭 및 복무규율 위반		
징계대상자	○○본부 ㉠㉡처 ㉢㉣부 특수직 ㉤㉥㉦		
징 계 종 류	견책		
징 계 사 유	위 사람은 20XX. 3. 1.부터 20XX. 3. 9.까지 ○○본부 ㉠㉡처 ㉢㉣부 청원경찰 반장 (이하 “청경반장”이라 한다) 직위에서 소속 청원경찰을 관리하고, 20XX. 8. 24. 공사(公社)와 경비업체인 (주)㉧㉨㉩㉪(㉫㉬시 ㉭㉮㉯구, 대표 ㉰㉱㉲)가 체결한 “특수경비 용역계약¹⁾ (이하 “용역계약”이라 한다)”에 따라 ○○본부에 배치된 특수경비원 감독 업무를 수행 하였다. 1. 특수경비원 관리업무 부당 간섭 「용역근로자 근로조건 보호지침」에 따르면 도급인이 용역근로자에 대해 직접 업무를 지시하거나 지휘·감독하고 징계 등에 관여하는 것은 수급인의 경영·인사권을 부당하게 침해하는 행위로 명시하고 있으며, 「사내하도급 근로자의 근로조건 가이드라인」에서도 도급인은 수급인의 인사노무관리 권한과 책임을 존중하고 이에 간섭하지 않도록 규정하고 있다.		

1) 본 계약은 「민법」 제664조(도급의 의의)에 따른 도급계약으로 도급인 공사(公社)가 수급인 (주)㉧㉨㉩㉪에게 경비 및 화재예방 등 역무를 제공한데 따른 대가를 지급할 것을 약정한 것으로 계약의 내용에 따라 수급인이 독립성·독자성을 가지고 직접 특수경비원을 지휘, 명령함.

이와 관련하여 고용노동부는 2011. 7월 사내하도급 관계가 상생과 협력의 관계로 발전하기 위해 준수하거나 노력해야 할 사항을 규정한 「사내하도급 근로자의 근로조건 가이드라인」을 제정하였고, 기획재정부·행정자치부·고용노동부는 용역근로자의 근로조건 개선을 위해 2012. 1월 합동으로 「용역근로자 근로조건 보호지침」을 제정 하였음.

이에 따라 공사는 용역계약을 체결하면서 「용역계약 특수조건」 제10조(현장 대리인)에 (주)⊗⊗⊗⊗에서 ○○본부 현장대리인으로 선임된 특수경비원 팀장(이하 “특경팀장”이라 한다)이 소속 특수경비원에 대한 노무관리·지휘감독·복무규율 유지·업무이행에 관한 업무연락 및 조정을 직접 하도록 하고, 공사는 특경팀장에게 업무지시를 하도록 명시하였다.

따라서 위 사람은 특수경비원 관리업무를 위하여 조치가 필요한 경우 특경팀장에게 이를 지시하여야 하고, 현장대리인의 권한을 부당하게 침해하여서는 아니 된다.

그런데 위 사람은 20XX. 3. 1. 청경반장 직위에 임명된 후 업무 분장상의 특수경비원 감독자의 지위²⁾를 이용하여 20XX년 4월과 20XX년 8월(일자 불상) 2회에 걸쳐 특수경비원의 근무조 편성 시 조장 선임, 근무장소 배치 등에 간섭하여 최종 결정하였고, 20XX년 12월경(일자 불상) 야간에 ○○본부 정문을 불시 방문하여 근무태만을 이유로 해당 특수경비원에 대하여 직접 경위서를 징구한 사실이 있다.

그 결과 위 사람은 「용역근로자 근로조건 보호지침」 및 「사내하도급 근로자의 근로조건 가이드라인」에서 정한 수급인의 정당한 인사노무관리의 권한 및 독립성을 침해하였고, 「용역계약 특수조건」 제10조(현장대리인)을 위반하였다.

2. 복무규율 준수 의무 위반

가. 직무상 감독업무 불철저

2) 國庫부-842(20XX. 3. 2.) 「직원 업무분장」에 따르면 청원경찰 운영 및 특수경비인력 감독 업무를 청경반장에게 분장(分掌)하고 있음.

「취업규칙」 제3조(성실)는 직원으로 하여금 법령·정관·각종 규정 및 직무상의 명령을 성실히 준수하여 근무기강을 확립하고 질서를 존중하도록 하고 있다.

따라서 위 사람은 청경반장으로서 특수경비원의 근무 인원 및 시간 준수 여부, 근무 장소별 과업 이행 실태 등을 철저하게 감독하여야 했다.

그런데 위 사람은 20XX. 3. 1. 청경반장 직위에 임명된 후부터 20XX. 4. 12. 감사일 현재까지 매월 1회, 자신이 참석하는 업무간담회 회식³⁾에 참석할 수 있도록 근무 중인 특수경비원 가운데 조장 1명과 여성 특수경비원 1명을 일찍 퇴근하도록 하였다.⁴⁾

그 결과 특수경비원 통제, 업무연락, 비상출동 등 특수경비원을 지휘·통솔하여야 하는 조장의 업무와 여자 환복장 입회업무⁵⁾에 공백이 발생하였다.

나. 품위유지 준수 의무 위반

「취업규칙」 제6조(품위유지)는 직원이 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 금지하고 있다.

그런데도 위 사람은 위의 “가.”항 에서와 같이 참석 대상자가 아닌 여성 특수경비원을 회식에 동석시켰고, 일부 특수경비원에게 근무 시간 또는 회식 자리에서 근무태도가 불량하다는 이유로 폭언을 하거나 다른 사람으로 교체할 수 있다는 취지의 발언을 함으로써 고용불안을 야기하는 등 부적절한 처신을 함으로써 공사 직원으로서의 품위유지 의무를 위반하였다.

3) ‘조장회의’라는 명칭으로 월 1회 개최하는 회식으로 그 명칭에서 알 수 있듯이 청경반장, ㉠팀장, ㉡조장, ㉢조장이 참석대상이며 여성 특수경비원은 대상이 아님.

4) 특수경비원은 주간·야간으로 교대근무를 하고 있으며 주간근무자는 08:30부터 20:30까지 근무하여야 함에도 18:00에 퇴근하도록 하였음.

5) 여성 특수경비원은 ○○본부 여성근로자의 근무 교대시간인 19:30부터 20:30까지 여자 환복장에 입회하여야 함.

3. 「임직원 행동강령」 위반

「임직원 행동강령」[별표 2]는 ‘법령·사규에 위반되는 청탁’, ‘업무의 본래 취지에 맞지 않는 청탁’ 등을 부정청탁으로 규정하면서 「같은 강령」 제5조의2(부정청탁에 대한 처리) 제1항은 “임직원은 자기 또는 타인의 이익을 위하여 부정청탁을 하여서는 아니 된다.”라고 규정하고 있다.

그런데 위 사람은 20XX. 3. 1. 자신과 관련된 민원⁶⁾이 접수되었다는 사실을 다음날인 20XX. 3. 2. 같은 부 소속 민원 담당자 특수직 으로부터 전해 듣고 구체적인 민원의 내용을 알려달라고 부정한 청탁을 하였고, 의 거절에도 불구하고 거듭 요구하여 결국 민원인 정보와 민원 내용이 담긴 의 PC 모니터 화면 캡처 이미지를 으로부터 입수하였다.

또한 위와 같이 부당하게 입수한 정보를 바탕으로 본인에 대한 본격적인 조사가 개시되기 이전에 ‘민원 내용이 사실이 아니다’는 자신의 주장에 동의를 얻고자 서명부⁷⁾를 작성하여 자신이 관리·감독하는 청원경찰 및 특수경비원 XX명을 대상으로 회람하게 하는 등 민원이 공정하게 처리되는 것을 방해하였다.

따라서 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제3조(성실) 및 제6조(품위유지), 「임직원 행동강령」 제5조의2 및 「용역계약 특수조건」 제10조(현장대리인)를 위반한 것으로 「청원경찰법」 제5조의2(청원경찰의 징계)에 해당된다.

6) 해당 민원은 20XX. 10. 1.부터 20XX. 2. 28.까지 ○○본부 특수경비원으로 근무하였던 용역업체 직원이 비공개를 전제로 제기한 것으로서 청원경찰 반장이 특수경비원에게 인격적 모욕과 더불어 고용 불안감을 심어주었고, 특수경비원 팀장의 업무태도가 불공정하였음을 주장하면서 이에 대한 사실 확인을 요청한 것임.(접수번호 20XX-011)

7) 서명부에는 위의 화면 캡처 이미지를 출력하여 첨부

조치하여야 할 사항

○○본부장은

「청원경찰징계 규정」 제2조(징계사유)에 따라 위 사람에 대하여 『징계 처분』
하시기 바랍니다.